

1500158-22.2021.8.26.0300

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... militar, passando as informações do roubo do veículo. Reconheceu o réu Renan sem sombras de dúvida como sendo autor do roubo do veículo e do aparelho telefônico de seu esposo. Disse que viu outro indivíduo, mas não conseguiu reconhecê-lo. Informou que o valor do carro é de R\$ 7.000,00 e o valor de seu celular é de R\$ 799,00 (fls. 13). Posteriormente, informou que ao ver ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500158-22.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-22.2021.8.26.0300

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2126426/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 12453199 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 352/21/410 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2126426 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DARCIO MACIEL VIEIRA DA COSTA ESPONTAO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

DARCIO MARCIEL VIEIRA DA COSTA e RENAN TALES BARRETOS DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), cc. Artigo 70 (concurso formal) do Código Penal, isto porque, segundo consta na denúncia, 07 de abril de 2021, por volta das 13h00, na Rodoviária SP 334, 323, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas C. M., e A. A. de O., subtraíram, em proveito comum, coisas móveis alheias, consistentes em um veículo FIAT PÁLIO EX, cor cinza, ano 1999, placas GX0-5186, da cidade de Ribeirão Preto/SP e um telefone

celular, marca MOTOROLA, pertencentes às vítimas e avaliados em R\$ 7.999,00 (sete mil novecentos e noventa e nove reais).

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022, às fls. 125/126.

Houve o desmembramento dos autos com relação ao corréu Renan (fls. 216/217).

O réu foi devidamente citado (fls. 178), e apresentou defesa prévia às fls. 209/212.

Em audiência de instrução, houve a oitiva de uma vítimas e de uma testemunha arrolada em comum.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em Alegações Finais, a I. Representante do Ministério Público requereu a improcedência da ação penal.

A Nobre Defesa, da mesma forma, pleiteou pela absolvição do réu.

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é improcedente.

A materialidade delitiva resultou positiva pelo Auto de Prisão em Flagrante às fls. 10; pelo Boletim de Ocorrência nº 352/2021 às fls. 08/10; pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico às fls. 12; pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico às fls. 14; pelo Boletim de Ocorrência às fls. 15/16, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é duvidosa.

O réu, em juízo, apesar de devidamente intimado enquanto preso, após ser colocado em liberdade, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, razão pela qual foi decretada a revelia.

A vítima A. A. de O., fase inquisitiva, declarou que reside na fazenda São Luis, próximo ao CPP de Jardinópolis, e no dia dos fatos, estava saindo da fazenda em seu veículo, juntamente com sua esposa, quando parou para buscar uma vizinha e desceu do veículo, mas sua esposa continuou dentro do carro. Salientou que neste momento, dois presos que haviam fugido do CPP o abordaram, mandando entregar o veículo, pois estavam em fuga. Consignou que negou entregar o carro, pois sua esposa se encontrava dentro do veículo, mas os réus disseram que se não entregasse, iriam agredi-lo e agredir sua esposa. Declarou que então sua esposa desceu do veículo e os réus empreenderam fuga com o carro. Informou que pediram ajuda aos agentes penitenciários, que saíram para tentar encontra-los. Salientou que também ligou para polícia militar, passando as informações do roubo do veículo. Reconheceu sem sombras de dúvida como sendo os dois que roubaram seu veículo e seu aparelho telefônico. Informou que o valor do carro é de R\$ 7.000,00 e o valor de seu celular é de R\$ 799,00 (fls. 11). Posteriormente, informou que ao ver novamente as fotos dos possíveis autores, não reconheceu Renan Tales Barretos, Darcio Maciel Vieira da Costa Espontão e Ademir de Oliveira como autores do roubo (fls. 103). Em juízo, entretanto, a vítima afirmou ter sido roubado no dia dos fatos, relatando os fatos da forma como já havia feito na fase inquisitorial, entretanto, a vítima não conseguiu de forma segura reconhecer o réu, afirmando a todo tempo que um dos réus se chamava André, sendo que nenhum dos indivíduos arrolados na denúncia tinha esse prenome. Disse ainda que somente um dos indivíduos que os roubou estava trajando calças do CPP.

A vítima C. M., em fase extrajudicial, informou que reside na fazenda São Luis, próximo ao CPP de Jardinópolis, e no dia dos fatos, estava saindo da fazenda em seu veículo, juntamente com seu esposo, quando este parou para buscar uma vizinha e desceu do veículo, mas continuou dentro do carro. Salientou que neste momento, dois presos que haviam fugido do CPP abordaram seu esposo, mandando entregar o veículo, pois estavam em fuga. Consignou que seu esposo se negou a entregar o carro, pois estava dentro do veículo, mas os réus disseram a ele que se não entregasse, iriam agredi-los. Declarou que desceu do veículo e os réus empreenderam fuga com o carro. Informou que pediram ajuda aos agentes penitenciários, que saíram para tentar encontra-los. Salientou que também ligaram para polícia militar, passando as informações do roubo do veículo. Reconheceu o réu Renan sem sombras de dúvida como sendo autor do roubo do veículo e do aparelho telefônico de seu esposo. Disse que viu outro indivíduo, mas não conseguiu reconhecê-lo. Informou que o valor do carro é de R\$ 7.000,00 e o valor de seu celular é de R\$ 799,00 (fls. 13). Posteriormente, informou que ao ver novamente as fotos dos possíveis autores, não reconheceu Renan Tales Barretos, Darcio Maciel Vieira da Costa Espontão e Ademir de Oliveira como autores do roubo (fls.104). Em juízo, dispensado seu depoimento.

A testemunha comum, agente penitenciário, Gilmar Evangelista Alves, em ambas as fases, disse que no dia dos fatos, realizava o serviço de ronda externa da unidade próxima a guarita II, onde avistou um sentenciado tentando se evadir da unidade. Salientou que chamou o apoio de outros agentes e conseguiram deter o sentenciado Ademir de Oliveira. Informou que posteriormente foi realizado o procedimento de contagem e conferência das alas I e II, sendo constatado que os réus haviam se evadidos da Unidade Prisional (fls. 17).

Ante as provas produzidas em fase inquisitorial e em juízo, vislumbro não serem suficientes no sentido de ensejar uma condenação criminal, tendo em vista que as provas não demonstraram que o réu, realmente, praticou o crime que lhe foi imputado.

Efetivamente, a imputação alusiva ao referido crime é sustentada com base nas versões apresentadas pelos policiais militares, na fase extrajudicial, as quais se demonstraram incertas em juízo.

Nesse sentido, imperioso atentar-se ao comando do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

O entendimento da jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. Ausente prova judicializada da autoria dos acusados, deve ser mantida a sentença absolutória, pois o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decreto condenatório exclusivamente com base em elementos colhidos na fase inquisitorial. Apelação do Ministério Público, improvida. (Apelação Crime Nº 70042812495, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 21/07/2011) (TJ-RS - Apelação Crime ACR 70042812495 RS (TJ-RS) Data de publicação: 09/08/2011)”.

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação” (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8,

pág. 313).

Observe-se que os indícios do fato foram satisfatórios no momento da instauração da ação penal; porém, não são suficientes para fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido comprovada a versão constante da denúncia, beneficia-se, o réu, da dúvida. Impõem-se, pois, sua absolvição - dubitativa -, por insuficiência de provas.

Conforme Tourinho Filho (conforme RT 619/267), uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juizes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem os réus culpados, condená-los sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva.

Com efeito, no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e sua autoria, não bastando alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Note-se que, tal assertiva encontra respaldo no princípio da presunção de inocência consagrado no inciso LVII do artigo 5º da Constituição da República - bem como nos artigos 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789; 26 da Declaração Americana de Direitos e Deveres de 02 de maio de 1948 e 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da ONU -, consubstanciado nos brocardos *in dubio pro reo* e *dubio est favor rei*.

Aliás, com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, conforme Dec. 678 de 6 de novembro de 1992, vige, no país, a regra de que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa (art. 8º, 2, da Convenção).

Destarte, conforme leciona Alexandre de Moraes, o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-Persecutor e plenitude de defesa.

Portanto, na medida em que há insuficiência probatória para demonstrar a autoria do delito descrito na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, sob pena de se laborar em arbítrio.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal a fim de ABSOLVER o réu DARCIO MARCIEL VIEIRA DA COSTA, do crime tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), cc. Artigo 70 (concurso formal) do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

P. I. C.

Jardinópolis, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA